

1500007-82.2021.8.26.0550

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Wander Benassi Junior

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... em furto qualificado e em tráfico de entorpecentes na data dos fatos - v. certidão de distribuidor criminal a fls. 418/421.

Pelo que, aumento a pena em pena em 1/4 (um quarto), ao patamar de 15 (quinze) anos de reclusão. Não há outras agravantes a considerar.

De outro lado, não incide a atenuante de confissão, vez que o réu, embora tenha admitido a autoria das facadas, negou o dolo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.

Avenida: 5 nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500007-82.2021.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500007-82.2021.8.26.0550

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2000515/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 15455671 -

DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 39/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2000515 -

DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2000515 - DEL.DEF.MUL. RIO CLARO, 39/21/924 -

DEL.DEF.MUL. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILSO HUMMEL DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wander Benassi Junior

Vistos,

Ao relatório da sentença de pronúncia (fls. 351/355), adotado para que integre esta decisão, acrescento que o réu SILSO HUMMEL DOS SANTOS, nesta data, foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca.

Os Senhores Jurados, consideradas as respostas dadas aos quesitos que lhes foram propostos, responderam positivamente, por maioria, aos quesitos de materialidade, autoria e dolo; bem como, da mesma forma, negaram a absolvição por clemência.

Ainda, por maioria de votos, reconheceram a existência de uma qualificadora, constante da pronúncia.

É o relatório. Fundamento e decido.

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e, diante da deliberação dos senhores jurados, restou confirmada a responsabilidade penal do acusado pelo crime imputado na pronúncia, bem como a respectiva qualificadora.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, anoto que a qualificadora de feminicídio determina a incidência do crime derivado. Assim, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, não concorrendo outras circunstâncias ou consequências que demandem aumento de pena maior nesta fase.

Na segunda fase, anoto, que o réu era reincidente em furto qualificado e em tráfico de entorpecentes na data dos fatos – v. certidão de distribuidor criminal a fls. 418/421.

Pelo que, aumento a pena em pena em 1/4 (um quarto), ao patamar de 15 (quinze) anos de reclusão. Não há outras agravantes a considerar.

De outro lado, não incide a atenuante de confissão, vez que o réu, embora tenha admitido a autoria das facadas, negou o dolo homicida.

Na terceira fase ausentes causas de aumento de pena. Presente, no entanto, a causa de diminuição referente à tentativa.

Assim, e diante do iter criminis percorrido por completo, não tendo por pouco a vítima morrido, como decorre dos depoimentos hoje colhidos, reduzo a pena anterior em 1/3 (um terço), e tornando-a definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

O regime de cumprimento de pena será o fechado, ante a hediondez do crime e a quantidade de pena fixada, que impedem fixação de regime mais brando, e também por causa da reincidência.

Indefiro ao réu o direito de apelar em liberdade. Respondeu preso a este processo, e foi condenado nesta fase. Contraditório seria, depois de demonstrada sua culpabilidade, que receba o benefício de liberdade neste momento processual. Demais disso, remanescem os requisitos da custódia cautelar, sobretudo o risco concreto de o condenado se evadir do cumprimento da pena caso em liberdade, e também o risco de atentar novamente contra a vítima de forma igualmente violenta, tendo ela demonstrado nesta oportunidade medo concreto e atual do réu.

Isto posto, considerando o veredicto dos jurados, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, como consequência, CONDENO o réu SILSO HUMMEL DOS SANTOS, já qualificado nos autos, com fulcro no disposto nos artigos 121, §§ 2º, inciso VI, e § 2º-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, indeferido o direito de apelar em liberdade.

Condeno o réu ainda nas custas processuais, na forma da lei, ressalvada eventual justiça gratuita que já tenha sido concedida.

Publicada em plenário, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Recomende-se o réu na prisão.

Expeça-se guia de recolhimento provisória, com celeridade.

Sala das Deliberações do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Claro, 13 de setembro de 2022, às 11h50min

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA